

1500080-18.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... existiam fundadas razões acerca do tráfico de entorpecentes no local, o que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500080-18.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 16 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500080-18.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JONATHAN MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos (fls. 21), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04, aditada a fls. 05), no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na rua Pedro Cavali, nº 216, Conjunto Habitacional Brasil Novo, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de

tráfico, 22 (vinte e duas) porções, pesando 283,32 gramas (duzentos e oitenta e três gramas e trinta e dois centigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", sendo que 19 invólucros continham a massa líquida de 83,24 gramas, enquanto outros três pesaram 200,08 gramas, além de 03 (três) porções, pesando 130,82g (cento e trinta gramas e oitenta e dois decigramas), da substância Erythroxylum coca, na forma petrificada, conhecida por "crack", substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência física e psíquica.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 07/15), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 16 e 18) e de interrogatório (fls. 19), cópia do documento de identidade civil do acusado (fls. 25), Pesquisa Prodesp (fls. 26/36), fotografia do acusado (fls. 40/42), Boletim de Ocorrência (fls. 43/49), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 50/51), Laudo de Constatação (fls. 54/56), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 59/64), Folha de Antecedentes (fls. 65/67), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 68/69) e da Infância e Juventude Infracional (fls. 70).

Em sede de Custódia, após manifestação da Defesa (fls. 77/82), e do Órgão Ministerial (fls. 83/86), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 89/93), com a expedição do respectivo mandado (fls. 99/100), devidamente cumprido (fls. 103/104), sobrevivendo aos autos o Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 114/116), Guia de depósito judicial (fls. 117 - R\$564,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2019794-62.2022.090500 - fls. 118/120) e Laudo Pericial atinente à balança portátil (fls. 132/134, repetido a fls. 220/222).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04, aditada a fls. 05), o réu foi notificado (certidão a fls. 142) e, por meio de Defensor Público (fls. 143), ofertou resposta (fls. 146/150), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 154), sido recebida em 24.03.2022 (fls. 155).

Houve, após a citação do acusado (fls. 179), a análise e manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 316, Súnico do CPP (fls. 181/182), advindo aos autos Certidão de Objeto e Pé - Criminal (fls. 198/199).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 27.04.2022, à inquirição de duas testemunhas (Termo a fls. 183/184), em 18.05.2022, à inquirição de uma testemunha (Termo a fls. 207/208) e, em 24.08.2022, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório (Termo a fls. 257/258).

Procedida nova análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, Súnico do CPP (fls. 253/254), o Ministério Público, em memoriais finais (fls. 263/275), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pela incidência da circunstância agravante da reincidência específica, com o acréscimo de mais 1/3 (um terço), pela inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pela fixação do dia-multa no valor unitário mínimo legal e pelo estabelecimento do regime inicial fechado.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 279/313), pleiteou, inicialmente, a nulidade da busca domiciliar por vício de consentimento, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos II, II ou VII do CPP, e, no mérito, aduzindo insuficiência de provas, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo

legal, pela incidência da circunstância atenuante atinente a menoridade relativa (art. 65, I, CP), pelo afastamento da agravante da reincidência, pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo estabelecimento do regime inicial aberto, bem como, pela conversão da pena corporal em restritiva de direitos (art. 44, §2º do CP).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 07/15), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 16 e 18) e de interrogatório (fls. 19), Boletim de Ocorrência (fls. 43/49), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 50/51), Laudo de Constatação (fls. 54/56), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 59/64), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 114/116), Guia de depósito judicial (fls. 117 - R\$564,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2019794-62.2022.090500 - fls. 118/120), Laudo Pericial atinente à balança portátil (fls. 132/134, repetido a fls. 220/222) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 183/184, 207/208 e 257/258).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 114/116), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em posse do réu (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 50/51), uma vez que "...DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "COCAÍNA", quanto as suas quantidades (item 1: "Massa Líquida: 83,24 grama(s)"; item 2: "Massa Líquida: 200,08 grama(s)"; item 3: "Massa Líquida: 130,82 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 16), a testemunha Rogério Gomes da Silva, policial militar, em Juízo (fls. 183/184), narrou que havia recebido denúncias de que um indivíduo, de nome Jonathan, estava efetuando o tráfico na rua Pedro Carvalho, próximo ao número 206, escondendo as drogas no canteiro central, em frente a sua residência, no meio da vegetação e de entulho, bem como, em sua residência, de modo que, diante das informações, na data dos fatos, deslocaram-se até o local e encontraram na rua um indivíduo, o qual foi abordado e identificado como Jonathan, tendo sido encontrado, em busca pessoal, no bolso de sua bermuda, 01 (uma) porção de "maconha" e R\$180,00 (cento e oitenta reais). Ato contínuo, após o acusado negar as denúncias de tráfico, deslocaram-se até a sua residência, ocasião em que foram recebidos por sua genitora, a qual autorizou a entrada dos policiais, vindo a localizarem, em vistoria junto com o canil, 02 (dois) tijolos de "maconha" no interior da geladeira, 02 (duas) pedras brutas de "crack" no forno do fogão, e 01 (uma) pedra bruta de "crack" em cima do botijão de gás, além da quantia de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), dentro de uma bolsa preta.

Contou a testemunha policial, também, que, na continuidade das buscas, em frente à

casa do acusado, no canteiro central, embaixo de entulhos, foram encontrados mais 18 (dezoito) porções de “maconha”, já embaladas para a venda, e, embaixo de uma telha, mais 01 (um) tijolo pequeno de “maconha”, elucidando, ainda, que o acusado assumiu a propriedade da droga e do dinheiro, nada dizendo sobre a traficância.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Rogério, a testemunha Alan Neves Kiill, policial militar, em Juízo (fls. 183/184), narrou que receberam denúncias (informações) de que Jonathan estaria realizando o comércio de drogas, motivo pelo qual, na data dos fatos, deslocaram-se até sua residência, na rua Pedro Cavali, e, encontrando-o sentado na via, realizaram a abordagem, vindo a encontrar, em sua posse, 01 (uma) porção de “maconha” e a quantia de R\$180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro, no bolso de trás de sua bermuda. Na sequência, após o acusado negar a comercialização citada pelos policiais, conversaram com a mãe dele, a qual autorizou a entrada na casa, sendo que, com o apoio do canil, localizaram porções de droga na geladeira, no fogão e no botijão, bem como, posteriormente, no canteiro das vias, entre os entulhos (telhas que estavam naquele local), elucidando, ainda, que o acusado assumiu a propriedade, mas não a venda.

A testemunha Izaura dos Santos, mãe do acusado, inquirida judicialmente (fls. 207/208), ao ser questionada, respondeu que não tinha conhecimento que seu filho vendia entorpecentes, informando, também, que, na data dos fatos, os policiais, após pedirem e obterem a sua autorização, entraram no quarto do acusado, ocasião em que encontraram cigarros de “maconha” e duas “parangas”, não tendo observado a apreensão dos demais entorpecentes na residência, e não sabendo a respeito do entorpecente apreendido nas proximidades da casa, esclarecendo que seu filho é usuário de “maconha”.

A testemunha Vinícius de Brito Mara, preso no CDP de Caiuá, em Juízo (fls. 257/258), informou que, na data dos fatos, no momento da abordagem, estava junto com o acusado e, não tendo sido encontrado nada com nenhum dos dois, posteriormente, levaram o acusado até a residência dele e saíram com uma quantidade de drogas, no entanto, até onde sabe, ele não fazia a venda. Afirmou que o acusado fumava entorpecente consigo, elucidando, ainda, que não acompanhou as buscas na casa dele e não presenciou o encontro de drogas, pois não continuou na abordagem.

Por seu turno, o acusado, o qual, na fase policial permaneceu em silêncio (fls. 19), em seu interrogatório judicial (fls. 257/258), negou a prática do crime que lhe é imputado, afirmando que apenas duas porções de maconha e um cigarro eram de sua propriedade, para seu uso.

Nesse aspecto, e diante da versão contraditória apresentada pelo acusado e pela testemunha de defesa, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos

termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

No mais, não merece prosperar o pedido deduzido pela nobre Defesa, voltado ao reconhecimento da tese de nulidade da busca domiciliar, uma vez que, além da genitora do acusado ter afirmado em Juízo que, após solicitação do policiais para entrarem no quarto do acusado, permitiu o acesso, a ação policial justifica-se plenamente face a apreensão da grande quantidade de droga e quantia em dinheiro sem esclarecimento da origem, bem como, às as circunstancias que permearam o presente delito, já que, diante das denúncias/informações recebidas, existiam fundadas razões acerca do tráfico de entorpecentes no local, o que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo “elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar:

[...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. [...]

(STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/R0; Relator: MINISTRO GILMAR MENDES; j. 05.11.2015).

Por certo, “fundadas razões” e “justa causa” são conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender quais fatos caracterizam a “justa causa”:

[...] A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e

Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspecionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. [...]

Pertinente transcrever, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates:

É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição.

Afora as denúncias recebidas pelos policiais, a quantidade (“83,24 gramas”, “200,08 gramas” e “130,82 gramas” – fls. 114/116), diversidade (“maconha” e “crack”) e a forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas – 01 (uma) porção de “maconha” no bolso de sua bermuda; 02 (dois) tijolos de “maconha” no interior da geladeira, 02 (duas) pedras brutas de “crack” no forno do fogão e 01 (uma) pedra bruta de “crack” em cima do botijão de gás, dentro da residência; 18 (dezoito) porções de “maconha”, já embaladas para a venda, embaixo de entulhos, e 01 (um) tijolo pequeno de “maconha” embaixo de uma telha, em frente à casa do acusado, no canteiro central – (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 50/51; fotos a fls. 59/64) –, somado a apreensão da quantia de dinheiro (R\$ 564,00), sendo R\$ 180,00 na posse do acusado e R\$384,00 dentro de uma bolsa preta, cuja procedência lícita, frise-se, não restou comprovada, bem como, da balança de precisão apreendida, na qual, após submetida a perícia (fls. 132/134), foi “DETECTADA presença da substância COCAÍNA”, evidenciam o propósito de comercialização.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 65/67) e Certidões carreadas (fls. 68/69 e 198/199), que o réu ostenta maus antecedentes, em virtude de condenação definitiva (Processo nº 1500137-70.2021.8.26.0583) pelo crime de tráfico de drogas (fls. 198/199 – “15/02/2022 - Trânsito em Julgado para a Defesa - Acórdão – Sentença Reformada/Condenação”).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é

elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack" e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (meses) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo, à luz do documento de identificação carreado (fls. 25), que o réu era menor de vinte e um anos na data do fato (art. 65, I CP), mas, de outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação no Processo de conhecimento nº 1500087-44.2021.8.26.0583 (fls. 68/69).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, e ressaltando que o presente caso não se enquadra no Tema nº 585 (julgamento vinculativo do E. Superior Tribunal de Justiça), que trata a respeito da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, esta última ostenta natureza preponderante, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Assim sendo, diante da preponderância da reincidência face a atenuante da menoridade relativa, agravam-se as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente e possui maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção, assim como, a reincidência e os maus antecedentes ostentados.

Afora a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04, aditada a fls. 05), para CONDENAR o réu JONATHAN MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA, qualificado a fls. 21, nascido aos 02.08.2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Izaura dos Santos e Ivando de Almeida, RG nº 58.266.890/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado, ainda, aos maus antecedentes e reincidência ostentados pelo réu, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da

ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (Auto a fls. 50/51; Guia a fls. 117) possui relação com o tráfico de drogas, declaro o seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 23 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA